SIG

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

NOMOR : 002/Kpts/Dir/2024

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DIREKSI,

Menimbang :

a. bahwa sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi, selain Direksi dan Dewan Komisaris BUMN yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, diwajibkan juga bagi karyawan-karyawan tertentu di lingkungan SIG Group untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dibuat melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 005/Kpts/Dir/2021 perlu untuk dilakukan pemutakhiran; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, pemutakhiran tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Direksi Perseroan ("**Surat Keputusan Direksi**") ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,
4. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,
6. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 17 April 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan,
7. Susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 11 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
8. Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 006101/OT.02/SKD/50032577/2000/06.2023 tanggal 01 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi Direksi & 1 (satu) Tingkat Di Bawah Direksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal 1

Kata dan/atau frasa yang memiliki huruf depan yang ditulis kapital dalam Surat Keputusan Direksi ini memiliki arti, makna, dan/atau maksud sebagai berikut

1. **Afiliasi** adalah perseroan terbatas dimana Anak Perusahaan memiliki lebih dari 50% saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas dimaksud, dan memiliki laporan keuangan yang terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan;
2. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki lebih dari 50% saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas dimaksud, dan memiliki laporan keuangan yang terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan;
3. **AP Semen** adalah Anak Perusahaan yang bergerak di bidang industri semen;
4. **AP Non Semen** adalah Anak Perusahaan yang bergerak di luar bidang industri semen;
5. **Aplikasi LHKPN KPK** adalah aplikasi berbasis web *(web based)* untuk penyampaian LHKPN melalui situs https://elhkpn.kpk.go.id;
6. **Band-1** adalah (i) pimpinan unit kerja 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Perseroan yang mencakup pimpinan unit kerja Group Head dan Departemen, dan (ii) pimpinan unit kerja 1 (satu) tingkat di bawah Direksi AP Semen;
7. **Harta Kekayaan** adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Pejabat, baik atas nama Pejabat atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pejabat memangku jabatannya;
8. **Karyawan** adalah pekerja Perseroan, Anak Perusahaan, dan Afiliasi, yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi Perseroan, Direksi Anak Perusahaan, dan Direksi Afiliasi, sesuai konteksnya;
9. **Koordinator Pengelola Penyampaian LHKPN** adalah unit kerja di Perseroan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola LHKPN yang disampaikan oleh Pejabat;
10. **KPK** adalah Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. **LHKPN** yang merupakan singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara memiliki arti dan/atau makna sebagaimana dimaksud dalam peraturan KPK terkait;
12. **Pejabat** adalah (i) Karyawan Band-1 Perseroan, (ii) Direksi dan Dewan Komisaris AP Semen, (iii) Karyawan Band-1 AP Semen, (iv) Direksi dan Dewan Komisaris AP Non Semen, dan (v) Direksi dan Dewan Komisaris Afiliasi;
13. **Perseroan** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
14. **SIG Group** adalah Perseroan, Anak Perusahaan, dan Afiliasi;
15. **Surat Keputusan Direksi** adalah surat keputusan Direksi ini.

Pasal 2

(1) Direksi Perseroan mewajibkan semua Pejabat untuk menyampaikan LHKPN pada saat
   a. pengangkatan pertama kali sebagai Pejabat;
   b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat;
   c. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
   d. masih menjabat.

(3) Penyampaian LHKPN dilakukan oleh Pejabat atas Harta Kekayaan yang dimiliki sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember selama menjabat, dan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 3

Direksi Perseroan menunjuk Department of Compensation & Benefit Perseroan sebagai Koordinator Pengelola Penyampaian LHKPN dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut

1. melakukan koordinasi dengan seluruh Pejabat mengenai penyampaian LHKPN;
2. mengelola administrasi Aplikasi LHKPN KPK;
3. melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat untuk wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN;
4. memantau pengisian LHKPN, termasuk melaporkan secara berkala kepada anggota Direksi yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia tentang pemenuhan kepatuhan pengisian LHKPN;
5. melakukan pemanfaatan Aplikasi LHKPN KPK atau *platform* lain yang ditentukan;
6. menyampaikan data Pejabat berupa nama dan jabatan yang wajib melaporkan LHKPN kepada KPK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
7. menyampaikan dan melakukan pemutakhiran data Pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 6 Pasal ini dalam Aplikasi LHKPN KPK atau *platform* lain yang ditentukan.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Surat Keputusan Direksi ini sesuai batas waktu yang sudah ditentukan, maka

a. Koordinator Pengelola Penyampaian LHKPN akan mengirimkan pemberitahuan secara berkala kepada Pejabat yang bersangkutan dan pimpinan satu tingkat di atasnya, yang dapat dilakukan melalui surat elektronik *(e-mail)* atau dokumen tertulis lainnya; dan
b. Pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SIG Group (sebagaimana relevan).

(2) Koordinator Pengelola Penyampaian LHKPN melaporkan kepada anggota Direksi Perseroan yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia terkait kepatuhan pengisian dan penyampaian LHKPN di lingkungan SIG Group setelah batas waktu yang ditentukan berakhir.

Pasal 5

(1) Perseroan akan menerbitkan surat kepada Anak Perusahaan sebagai bentuk kebijakan pemegang saham mayoritas yang berisi kewajiban untuk meratifikasi atau mengukuhkan pemberlakukan Surat Keputusan Direksi ini di lingkungan Anak Perusahaan dan Afiliasi.

(2) Pada saat Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 005/Kpts/Dir/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini dapat diputuskan lebih lanjut oleh Direksi dengan surat keputusan Direksi.

(4) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2024
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi,

ttd.

Agung Wiharto
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Diumumkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Dengan Nomor : 002/Kpts/Dir/2024
Sekretaris Perusahaan,

Vita Mahreyni